右江区国道324线与站前大道交叉处“5•9”道路交通事故调查报告

2017-06-16 11:18　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

右江区国道324线与站前大道交叉处“5·9”道路交通事故调查报告

2017年5月9日16时30分，百色市右江区国道324线与站前大道交叉处发生一起交通事故。重型特殊结构货车（混凝土搅拌运输车）碰撞并碾轮摩托车，造成摩托车驾驶员死亡。

接到事故报告后，右江区安监、公安交通等部门赶赴现场进行现场勘查和维护，对肇事车辆依法处置。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，及《百色市右江区人民政府关于生产安全事故调查工作的通知》（右政发16号）要求，右江区安全监管局牵头组织区监察局、市公安局交警大队、区人社局、区总工会单位，并邀请区人民检察院派人参加，组成事故调查开展事故进行调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关验鉴定，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.重型特殊结构货车（混凝土搅拌运输车）：黄尚照，住址：广西百色市右江区永乐乡百练村次慢屯26-1号，车辆品牌型号：瑞江牌WL5251G架号:L.VBV6PEC0AL051310,发动机号：1610J239633，车辆检验合格至2018 年01月31日。

2.轻便二轮摩托车:建设牌JS48Q-6,车架号：LAPLD970822106,发动机号码:07F41183,检验有效期止：2010 年01月31日。

（二）人员情况

1.劳正功，男，1983年06 月5日出生，住址：广西百色市凌云县朝里乡平塘村，身份证证号：452628XXXXXXXXXXXX，持有“B2”类型机证，交通方式：驾驶桂LD2562 重型特殊结构货车(以下简称甲车)。

2.刘明龙，1949年3月17 日出生，住址：广西百色市右江区太平街，身份证证号：452601XXXXXXXXXXXX，未依法取得机动车驾驶证，交通驶桂L01705 轻便二轮摩托车(以下简称乙车)，在事故中死亡。

（三）事故发生时间、地点

1.时间：2017年05月9日16时30分

2.地点：百色市右江区国道324线与站前大道交叉处

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

事发当日，劳正功驾驶制动不合格的甲车沿国道324 线由拉城路口往田林县方向行驶，刘明龙未依法取得机动车驾驶证驾驶已注销的乙车在甲方同向行驶，至上述事故地点时，因甲车未与乙车保持足以来取紧急制动措施的安全距离，导致甲车碰撞乙车后碾压乙车驾驶员及乙车，造成刘明亡，甲、乙两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）善后处理情况

事故发生以后，现场人员及时报告110和120，公安交通管理、安全监管部门及时派员到现场依法、妥善处理。

三、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况。事故现场位于百色市右江区国道324 线与站前大道交叉处，为国道沥青干燥路面，道路呈西北走向，北往田林县往市区方向，现场勘查以南往北为取向进行勘查(以下均按此道路走向取向)，该道路中间施划有黄色虚线把道路分成左右两条机动车道，右侧机动均为780cm,左侧机动车道宽度为520cm。道路全宽为1315cm,道路右侧有一个宽为750cm路口通往站前大道，事故发生时，该路口信号灯为持续闪黄两侧有路灯照明。现场勘查以国道324 线的中心线为基准线，以东北侧安全岛上交通信号灯作为基准点进行测量定位。现场勘查是在白天自然光行。(制作《道路交通事故现场图》、《道路交通事故现场勘查笔录》)

（二）询问调查情况。事故调查组针对车辆伤害事故发生的相关人员进行调查询问。

（三）资料收集情况。1.车辆行驶证件、车辆登记证明。2.驾驶员相关证。3.《道路交通事故认定书》。

四、事故原因及分析

（一）劳正功的交通违法行为: 1.未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离； 2. 驾驶制动不合格的机动车。

（二）刘明龙交通违法行为: 1.未依法取得机动车驾驶证驾驶已注销的机动车。2. 驾驶已注销的机动车。

经综合分析认为，在此事故中劳正功的上述1点交通违法行为与此事故的发生存在过错和作用关系。

五、 事故性质

经调查认定，事故为道路运输交通安全事故。

六、对事故责任认定和处理意见

（一）劳正功驾驶机动车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离而肇事，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离的规定”，单方过错作用造成此事故。劳正功承担此事故的全部责任，由依法处理。

（二）刘明龙虽有交通违法行为，但与事故无过错作用关系。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条《道路交通事故规定》第四十六条第一款第(一)项之规定，刘明龙不承担此事故责任。

六、 事故防范和整改措施建议

（一）加强运输车辆及二轮摩托车驾驶人员交通安全知识宣传与教育，自觉遵守交通安全法规，提高全民交通安全意识。

（二）加强道路交通监督管理，及时发现并制止无证驾驶上路的行为，防范和减少类似事故的发生。

右江区国道324线与站前大道交叉处

“5·9”道路交通事故调查组

2017年6月15日

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号